

1500334-61.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2063000/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 16595495 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 544/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO LUIZ DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD e Art. 180 "caput" ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c

Art. 69 "caput" todos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500334-61.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2063000/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 16595495 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 544/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO LUIZ DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD e Art. 180 "caput" ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c

Art. 69 "caput" todos do CP

Data da Audiência:

06/04/2022

Réu Preso

Aos 06 de abril de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu ANTONIO LUIZ DA SILVA, acompanhado do Defensor, Dr. Jose Mauricio Camargo; bem como as testemunhas arroladas Renan Siqueira da Silva, Odil Ferreira dos Santos Júnior, Renato Leite dos Santos e Angelito Israel Estanislau da Rosa; ausentes as testemunhas Juciney Gomes Pinto e José Maria Correa Neto. Em razão da pandemia

Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Homologada a desistência da Defesa em relação à oitiva das testemunhas Juciney Gomes Pinto e José Maria Correa Neto. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ANTONIO LUIZ DA SILVA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, e art. 180, "caput", ambos c/c art. 61, "caput", II, "j", c/c art. 69, "caput", todos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/5), aditada às fls. 159, que, no dia 4 de março de 2021, por volta das 17h, nas dependências da Chácara João Soares, na cidade de Quadra, Comarca de Tatuí, ANTÔNIO LUIZ DA SILVA, qualificado nestes autos, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 4 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 32 gramas, e 205 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 206 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 2 aparelhos de telefone celular e da importância de R\$ 4.826,00 em dinheiro. Ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, ANTÔNIO LUIZ DA SILVA, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, 4 galões de óleo diesel, contendo aproximadamente 50 litros cada um, bem que sabia ser produto de crime. Segundo o apurado, em data incerta, anterior ao dia 4 de março de 2021, Tiago de Souza Andreta praticou um crime de furto na empresa onde trabalhava, localizada no Estado do Paraná, e de lá subtraiu galões de óleo diesel. Após o delito antecedente, no dia 4 de março de 2021, ANTÔNIO, em proveito próprio e ciente de que se tratava de produto de crime, adquiriu e recebeu 4 galões do combustível subtraídos, que Tiago lhe entregou nas dependências da Chácara João Soares. Além disso, na data dos fatos, o denunciado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, trazia consigo grande quantidade de entorpecentes, em porções individuais e dispostas de modo a facilitar a venda. Policiais Militares estavam em serviço quando receberam solicitação para o atendimento de uma ocorrência de furto de combustível, crime praticado por Tiago de Souza Andreta no Estado do Paraná, utilizando o veículo VOLVO FH 400, Placas ATL-0482, atrelado a dois veículos tipo "reboque". De imediato, os Policiais se deslocaram para o endereço indicado e, em dado momento, avistaram Tiago a bordo do caminhão acima mencionado, saindo da Chácara João Soares e efetuaram a abordagem. Durante a diligência, a guarnição viu ANTÔNIO tentando fugir da propriedade, correndo e pulando uma cerca. Durante a tentativa de fuga, os policiais viram quando o denunciado dispensou uma sacola de drogas no chão. Após breve perseguição e sem perdê-lo de vista, os agentes de segurança pública alcançaram o denunciado e efetuaram a detenção. Verificando a sacola que ANTÔNIO tinha dispensado, os Policiais encontraram 4 porções de "maconha" e 205 porções de cocaína em seu interior, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam ao denunciado e estavam destinadas à venda. No bolso de ANTÔNIO, os Policiais encontraram 2 aparelhos de telefone celular e a importância de R\$4.826,00 em espécie. Efetuando buscas na propriedade, os milicianos encontraram 4 galões

contendo aproximadamente 50 litros de óleo diesel cada um, combustível que ANTÔNIO havia acabado de adquirir de Tiago. Na ocasião, indagado, o denunciado admitiu que tinha comprado o óleo diesel de Tiago, pagando R\$120,00 por 80 litros do produto (R\$1,50 por litro). Ato contínuo, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante. Auto de prisão em flagrante às fls. 6, convertida em prisão preventiva às fls. 57/62. Cópia de decisão que não conheceu o HC 2048015-34.2021.8.26.0000 às fls. 375/8. Cópia de decisão que não conheceu o HC 2134546-26.2021.8.26.0000 às fls. 471/4. Cópia de decisão que denegou a ordem no HC 2227215-98.2021.8.26.0000 às fls. 429/35. Cópia de decisão que não conheceu o HC 666.613/SP às fls. 220/2 (extrato às fls. 379/81). Auto de exibição e apreensão às fls. 12/3. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 14. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 191/3. Cópia do boletim de ocorrência nº 543/2021, referente ao furto de combustível, às fls. 194/8, e respectivo auto de exibição e apreensão às fls. 198. Informação sobre o local dos fatos às fls. 199/200. Relatórios médicos expedidos pela SAP às fls. 357 e 369. Notificação às fls. 189. Defesa preliminar apresentada às fls. 224/39, oportunidade em que arrolou testemunhas. Documentos juntados pela Defesa: documentos médicos do réu (exames médicos e receituário) às fls. 71/92; atestados médicos às fls. 240/57. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 01/04/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 488/90). Citação às fls. 383. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Homologada a desistência da Defesa em relação à oitiva das testemunhas Juciney Gomes Pinto e José Maria Correa Neto. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 181, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, com a nota de que o Réu permanece negando o tráfico. Ainda, inicialmente, diante da impressão colhida nesta teleaudiência, desponta acreditada a conclusão do estudo realizado no apenso, no qual atestada a plena capacidade de entendimento e determinação do acusado (fls. 33/7 daqueles digitais), com a nota de que a combativa defesa manejou o respetivo recurso de apelo, lá processado, de modo que a irresignação deve agora ser analisada pela Superior Instância. Prosseguindo, nesta mesma sede, diante da cogitação da defesa durante os questionamentos aos policiais, principalmente Renan, não observo qualquer irregularidade no ingresso dos agentes públicos nos limites da propriedade de Antonio, seja pela característica comercial, um bar, seja porque ali se desenrolava crime permanente e deveras grave, de tráfico de drogas, daí dispensada a autorização de qualquer pessoa, quicá da esposa do averiguado. Isso porque, valor constitucional a ser respeitado é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o legislador maior prevê o ingresso em residência, inclusive, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, e não é possível se imaginar que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de substanciosa quantidade de entorpecentes, num cenário de crime permanente, os agentes tenham que suspender a diligência para postular pela autorização judicial, então também indiferente que a incursão tivesse sido motivada pela denúncia da ocorrência de furto/receptação de combustíveis. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede na integralidade. Autoria e materialidade delitivas

dos crimes de tráfico e receptação imputados na prefacial, restaram suficientemente comprovadas nos autos, pois, dos depoimentos dos policiais Renan e Odil (faz-se uma síntese de suas palavras, que se complementam sem contradições, exaradas por servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo

se comprovou possuam para desvirtuar cenário com vistas a prejudicar inocente a quem sequer conheciam) depreende-se que aportando na propriedade especificada no documento de fls. 200, cuja imagem foi compartilhada durante a oitiva de Odil, para averiguar crime relacionado a combustível, os agentes se depararam com Antonio tentando fuga e durante ela se desfazendo de uma sacola, na qual alocadas 4 porções de maconha e 205 porções de cocaína. Por oportuno, a potencialidade lesiva dos entorpecentes encontra-se aferida no laudo de fls. 191/3, assim discriminada: 4 porções de maconha, com 32,6 gramas líquidos e 205 porções de cocaína, com 181,95 gramas líquidos. Ainda, segundo os policiais, o Réu também trazia consigo dois celulares e R\$4.826,00. Dando sequência, os policiais foram averiguar na propriedade os indícios do manuseio de combustível, e ali encontraram os 4 galões de 50 litros apreendidos às fls. 198, cheios de óleo diesel, que o motorista que deixava o local, apontado como furtador pela sua empregadora (boletim de ocorrência de fls. 194/8), admitiu ter vendido, apenas 80 litros, por R\$2,10 o litro e Antonio, de seu turno, admitiu ter comprado por R\$120,00. Interrogado, tal qual em solo policial, fls. 17, Antonio negou o tráfico, disse que o dinheiro provinha do recebimento de alugueis do bar ali operado, que havia arrendado e consignou ter comprado o óleo diesel em condições regulares, pois se tratava de sobra da carga daquele motorista que o vendeu. Não convence a versão de Antonio, já que guardava entorpecente com finalidade mercantil, o que se torna incontestável pela variedade e quantidade apreendida, bem como pelo contexto da diligência, afinal, tentou fuga e foi visualizado dispensando as drogas, isso além de trazer consigo considerável quantidade de dinheiro, quase cinco mil reais, daí que não há o menor crédito na construção argumentativa da combativa defesa, ao sugerir a condição de mero usuário. Preenchido, pois, o tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, para o que não se exige seja o traficante apanhado em ato de efetiva venda, consigne-se. Outrossim, também não há a menor dúvida a respeito da configuração da receptação, afinal, Antonio, com vários antecedentes criminais, inclusive reincidência específica, às margens da rodovia, comprou vários litros de óleo diesel, segundo alega, como suposta sobra de combustível de um caminhoneiro desconhecido e nada mais precisa ser dito a respeito do conhecimento da origem espúria, convenhamos. A propósito, respeitadas as ponderações da combativa defesa, ao contrário do que se aponta a respeito da falta de higidez mental, para além do quanto constatado em laudo, a instrução demonstrou que o Réu é muito bem articulado, a ponto de possuir um bar e, além disso, realizar essa espécie de transação às margens da rodovia, o que não é para qualquer um, bem se sabe. Aproveito para consignar que as testemunhas arroladas pela Defesa nada trouxeram contra essa constatação, limitando-se a confirmar, isso sim, que o Réu era o responsável pela área da diligência aqui versada à época dos fatos. Aliás, o sentenciado restou circunstancialmente favorecido pela falta de fôlego nas investigações no que atine à materialização de uma receptação no bojo de atividade comercial, qualificada portanto (tal qual outrora acusado, conforme se acompanha na condenação provisória proclamada nos autos certificados às fls. 499, a partir de cuja leitura, sugestivamente também se vê que Antônio é acostumado a tentar fuga), e da demonstração de que o tráfico efetivamente se realizava nas imediações daquele local de trabalho coletivo mencionado nas informações de fls. 199/200 e nos depoimentos dos militares, isso talvez razão da ausência de postulação ministerial pela aplicação da respectiva causa de aumento. Não comprovada a origem lícita do numerário, tudo deve ser declarado perdido, o mesmo se verificando quanto aos demais objetos e celular, naturalmente relacionados ao tráfico ou receptação (caso do diesel) em contexto dessa natureza. Quanto ao fato de ser usuário, tenho ressaltado que não exclui, pelo contrário, facilita as atividades de traficância, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores, aqui reiterado que essa condição não lhe retira a capacidade de entendimento e determinação, conforme estabelecido pericialmente. Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade dos crimes imputados na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. 1) Crime do art. 33 da Lei de Drogas: Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, haja vista o vulto da apreensão e, conseqüentemente da

traficância que vinha sendo desempenhada pelo sentenciado, com expressão monetária distinta. Com efeito, em comarca na qual traficantes são condenados pela custódia de meia dúzia de porções destinadas ao comércio, Antonio manuseava nada menos do que 4 porções de maconha, num total de 32,6 gramas líquidos, droga que é vendida nesta Comarca, a experiência de atuação nas lides criminais o permite afirmar, por cerca de R\$10,00 cada porção de no máximo 2 gramas líquidos, ou seja, o acusado mantinha consigo, em maconha, o equivalente a cento e sessenta reais. Já de cocaína, eram 205 porções com peso médio de 0,88 gramas líquidos, essas que são vendidas, em tal pesagem, por algo em torno de R\$ 30,00, ou seja, R\$ 6.150,00 em estoque, além dos R\$ 4.826,00 a essas atividades ilícitas relacionados, numa expressão monetária superior a dez mil reais, portanto. Veja-se que a traficância era desempenhada com destacada autonomia. Não bastasse, Antônio personalidade desvirtuada, haja vista o episódio de evasão no cumprimento de pena pretérita, embora remoto (1992 - fls. 463) e a condenação já mencionada pendente de trânsito em julgado, pela prática dos crimes de receptação qualificada e contra a ordem econômica (certidão às fls. 499), ao que se associa os efetivos maus antecedentes representados por condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de estelionato e falsificação (certidão às fls. 475). Por todas essas razões, tenho que a pena-base deve ser elevada 1/3, restando estabelecida em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação). Incide, ainda, a agravante da reincidência, dupla, em crimes contra a ordem econômica, um deles cumulado com corrupção ativa (certidões às fls. 477/8 e 478/9), e em função disso tudo, elevo a pena em 1/3, atingindo 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente, para além de reincidente duplo, o que por si só veda a concessão da benesse, fazia do tráfico e da criminalidade em geral o seu meio de vida, haja vista a concomitante receptação identificada e o vulto da traficância, a despeito de casual a elucidação desse crime. Assim, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. B) Crime do art. 180, caput, do CP: Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, haja vista ter o sentenciado insistido na prática de ilícito relacionado à aquisição irregular de combustíveis, a despeito de onerado por condenação pendente de trânsito em julgado, pela prática dos crimes de receptação qualificada e contra a ordem econômica (certidão às fls. 499), ao que se associa, em sede de inadequação de conduta, episódio de evasão no cumprimento de pena pretérita (1992 - fls. 463). Não bastasse, há efetivos maus antecedentes representados por condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de estelionato e falsificação (certidão às fls. 475). Por todas essas razões, tenho que a pena-base deve ser elevada 1/3, restando estabelecida em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus,

circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos,

nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação). Incide, ainda, a agravante da reincidência, dupla, em crimes contra a ordem econômica, um deles cumulado com corrupção ativa (certidões às fls. 477/8 e 478/9), e em função disso tudo, nesse particular também inexistindo confissão, elevo a pena em 1/3, atingindo 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado pois, o tráfico, é crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, frisado que esse delito vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Para além disso, o sentenciado é duplo reincidente, portador de maus antecedentes, possui histórico de evasão e recebeu pena consolidada superior a dez anos de privação de liberdade, de modo que os esforços ressocializadores devem principiar incisivos, no regime mais gravoso. Pelos mesmos motivos, não há que se falar em alternatividade legal. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR ANTONIO LUIZ DA SILVA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e por incurso no art. 180, caput, do CP, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pena pecuniária de 17 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico ou receptados. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por réu duplo reincidente e portador de maus antecedentes, com histórico de evasão, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. A propósito, a manutenção da sua prisão cautelar foi referendada mais de uma vez pela Superiores Instâncias, conforme se acompanha, por exemplo, nos documentos de fls. 209/12; 220/2; 375/8; 429/35 e 471/4, numa das ocasiões restando consignado, e aqui destaco em virtude das insistentes ponderações da combativa defesa a respeito do estado de saúde do constituinte, ter o juízo tomado o cuidado de buscar informações a respeito disso com a autoridade competente (refiro-me à v. menção de fls. 435), tal qual se acompanha, por exemplo, às fls. 357 e 369. Sem prejuízo, uma vez que o interrogado manifestou indignação quanto ao não fornecimento de cadeira de rodas para que se deslocasse para esta teleaudiência, oficie-se uma vez mais ao estabelecimento prisional para que tome conhecimento disso, apurando o ocorrido e adotando as providências que sejam pertinentes ao resguardo da dignidade do recluso. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na

forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso. Pela defesa foi solicitada a aplicação do disposto no art. 600, § 4º do CPP, o que foi deferido pelo Juízo, ficando a serventia ciente de tal circunstância. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA